

[별표 2] 참여제한 및 정부출연금 환수대상 등 제제기준(제26조, 제27조 및 제54조 관련)

1. 무기체계 개조개발 지원사업

가. 적용기준

- 1) 제1호다목의 참여제한 횟수 누적에 따른 참여제한 기간은 이전의 참여제한 기간이 끝난 날부터 5년 이내에 같은 참여제한 사유로 적발된 경우에 적용한다.
- 2) 둘 이상의 지원과제를 수행하던 중 하나의 지원과제로 인하여 나목 내지 다목에 따른 참여제한을 받은 자에 대하여 다른 하나의 지원과제로 인하여 다시 참여제한을 하는 경우 그 참여제한 기간의 기산일은 진행 중인 참여제한 기간이 끝나는 날의 다음 날로 한다.
- 3) 다목의 정부지원금의 사용용도 외 사실을 적발하였을 때 해당 금액이 정부지원비 계정에 이미 회복된 경우에는 해당 횟수에 따른 참여제한 기간을 1년 이상 줄일 수 있다.

나. 제26조제1항의 가목, 다목, 라목, 마목, 사목, 자목에 따른 참여제한 기간 및 정부출연금 환수범위

참여제한 사유	제한 기간	정부출연금 환수범위
과제수행 결과가 극히 불량하여 전문기관의 장이 실시하는 평가에 따라 중단되거나 실패한 과제로 결정된 경우	3년 이내	해당연도 정부출연금 전액이내
정당한 사유없이 과제수행을 포기한 경우	3년	총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액 이내
정당한 사유없이 기술료를 납부하지 아니한 경우	2년	환수하지 않음
정당한 사유없이 사업비 환수금을 납부하지 아니한 경우	2년	환수하지 않음
정당한 사유없이 과제수행 성과인 지식재산권을 연구책임자나 연구원의 명의로 출원하거나 등록한 경우	2년	환수하지 않음
그 밖에 무기체계 개조개발 지원사업을 수행하지 부적합한 경우로서 협약의 규정을 위반한 경우	2년 이내	해당연도 출연금의 범위에서 위반행위의 경중 및 위반사유를 고려한 금액

다. 제26조제1항의 나목, 바목, 아목에 따른 참여제한 기간 및 정부출연금 환수범위

참여제한 사유		제한기간			정부출연금 환수범위
		1회	2회	3회 이상	
정당한 절차 없이 과제 수행 내용을 국내외에 누설하거나 유출한 경우	국내로 누설·유출	2년	3년	4년	총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액 이내
	해외로 누설·유출	5년	7년 6개월	10년	
정부지원금을 사용 용도 외의 용도로 사용한 경우	사용용도 외 사용 금액이 해당 연도 연구개발비의 20% 이하인 경우	3년 이내	3년 초과 4년 6개월 이내	4년 6개월 초과 6년 이내	해당 연도 정부출연금 전액 이내
	사용용도 외 사용 금액이 해당 연도 연구개발비의 20% 초과 30% 이하인 경우	4년 이내	4년 초과 6년 이내	6년 초과 8년 이내	
	사용용도 외 사용 금액이 해당 연도 연구개발비의 30% 초과인 경우	5년 이내	5년 초과 7년 6개월 이내	7년 6개월 초과 10년 이내	
거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지원 과제를 수행한 경우	거짓 또는 부정한 방법으로 선정된 경우	3년 이내	3년 초과 4년 6개월 이내	4년 6개월 초과 6년 이내	총 수행기간 동안 지급된 출연금 전액 이내
	거짓 또는 부정한 방법으로 연구개발을 수행한 경우				부정행위가 이루어진 연도부터 부정행위가 적발된 해당 연도까지의 출연금 전액 이내

2. 유망수출품목발굴 지원사업

가. 참여 기업

참여제한 사유	제한 기간	정부출연금 환수범위
천재지변, 참여기업의 휴·폐업 등 불가피한 사유 가 발생한 경우	휴업기간	-
도덕적 해이 등 사회적 지탄의 대상이 되는 경우	3년 이내	해당사업비 환수
정부출연금 지급 목적과 다른 용도에 사용한 경우 (횡령, 편취, 유용, 타목적 사용 등)	3년 이내	해당사업비 환수
거짓 신청이나 그 밖의 부정한 방법으로 사업에 참여한 경우	2년 이내	사업비 전액환수
인증서 등 관련문서 위·변조 및 허위 제출한 경 우	2년 이내	해당사업비 환수
전문기관에 부당한 청탁을 통해 참여기업에 선정 되거나 서비스를 수임한 경우	2년 이내	사업비 전액 환수
참여기업이 유망수출품목발굴 지원 사업 수행을 임의로 포기한 경우	1년 이내	해당사업비 환수
수행기관으로부터 서비스를 제공받고 정당한 사유 없이 그 대가를 지불하지 않을 경우	1년 이내	-
동 운영지침 및 협약위반사안에 대하여 시정조치 를 통보받고 불이행한 경우	1년 이내	-
방위사업청, 전문기관으로부터 자료 제출 요구 등 에 불응한 경우	6개월	-

나. 수행 기관

참여제한 사유	제한기간	정부출연금 환수범위
거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 정부출연금의 전부 또는 일부 취소 받은 경우	3년 이내	해당사업비 환수
참여기업에 부당알선, 고의적 허위정보 제공 등으로 사업수행에 혼선을 초래하였거나, 참여기업에 해를 가한 사실이 확인된 경우	3년 이내	해당사업비 환수
정산금액이 서비스 수행목적 외 부정하게 사용된 경우(횡령, 편취, 유용, 타 목적 사용 등)	3년 이내	해당사업비 환수
허위 계산서 발행, 서비스 수행 결과물 등 사업수행 결과 조작이 확인된 경우	3년 이내	해당사업비 환수
참여기업으로부터 수임한 서비스를 전문기관 및 참여기업의 사전 서면 동의 없이 재하청한 경우	3년 이내	해당사업비 환수
다른 수행기관이나 기업의 서비스를 사전 서면 동의 없이 무단으로 재가공하여 참여기업에 서비스를 제공하였다가 적발된 경우	3년 이내	해당사업비 환수
전문기관, 참여기업에 부당한 청탁을 통해 수행기관에 선정되거나 서비스를 수임한 경우	2년 이내	해당사업비 환수
동 운영지침 및 협약위반사안에 대하여 시정조치를 통보받고 불이행한 경우	1년 이내	-